МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 05 дугаар сарын 22 № 03/26 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-АДАРГА СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА О.ЛХАГВАДОРЖ ТАНАА

Иргэнээс Комисст ирүүлсэн гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд (эмч, ажилчид)-ийн хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтаар тус төвийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал, холбогдох баримт бичигтэй газар дээр нь танилцаж, нийт 12 эмч, ажилтан санал асуулга болон ганцаарчилсан ярилцлагад хамрагдсан болно.

Тус Эрүүл мэндийн төвийн удирдлагын багийн 2023 оны 02 дугаар хурлаар баталсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-тай танилцахад журмын 4.7, 4.13, 5.10, 5.11, 6.11 дэх хэсэгт бусдад ажлын байрны болон бэлгийн дарамт үзүүлэх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, энэ төрлийн зөрчил гаргасан эмч, ажилчинд хариуцлага тооцох, ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлтэй холбоотой гомдол мэдээллийг хүлээн авч, шийдвэрлэх, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх зэрэг Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн холбогдох заалтыг тусгасан нь сайшаалтай.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад эмнэлгийн удирдлагын зүгээс ажилтандаа ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх асуудал баримт, асуулга, тайлбараар нотлогдохгүй боловч хөдөлмөрлөх эрхийн дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Эмч, ажилчидтай хийсэн ярилцлагад оролцогчдын 33 хувь нь “...эмнэлгийн эрхлэгч цалин хөлс нэмэх, чөлөө олгохдоо ялгавартай оногдуулдаг. Ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл өгдөггүй. Ажилчдыг ажлын цагаар дагуулан гарч архи уух, өөрийнх нь хүслээр байгаагүйн төлөө дарамталдаг. Их эмчээр ажиллаж байсан Э.Сарандаваа нь эрхлэгчтэй найрсаг харилцаатай байсан боловч сүүлийн үед эрхлэгч Э.Сарандавааг хамт олны хурал дээр байнга чадваргүй, мэргэжлийн бус гэж загнадаг болсон. Ажилчдаа танай, манай гэж хоёр хувааж ялгаж харьцдаг” талаар мэдээлсэн байна.

   Эмч, ажилчдаас авсан санал асуулгын дүнгээс үзэхэд “удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү?” гэсэн асуултад 66 хувь нь тийм, 16 хувь нь заримдаа, 16 хувь нь үгүй гэж хариулсан бол “цалин, хөлс, нэмэгдэл урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх” гэсэн асуултад 66 хувь нь үгүй, 33 хувь нь тийм гэж хариулж, “илүү цаг, үр дүнгийн урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хасаж тооцох, урамшууллыг хийснээр бус хүн бүрд адил олгодог, 2023 онд хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлахдаа ажилчдын саналыг аваагүй” гэсэн тайлбарыг давтан дурджээ.

15007014

Мөн “танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажлын байранд дараах байдлаар дарамт үзүүлж байсан уу? гэсэн ерөнхий асуултын хүрээнд “хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах” гэж 16 хувь, “Өөрийн үзэмжээр нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварлах” гэж 25 хувь, “Боловсрол, нийгмийн гарал байдлаар ялгаварлах” гэж 16 хувь нь тус тус хариулсан байна.

Үүнээс үзэхэд удирдлагын зүгээс үйл ажиллагаа явуулах, ажлын шаардлага тавихдаа Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан заалтын хэрэгжилтийг хангалтгүй биелүүлсэн байна.

2. Ажилчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд удирдлагын зүгээс дэмждэггүй, сургалтад хамруулаагүй гэх асуудлыг шалгахад их эмч Э.Сарандавааг 5 хоногийн хугацаанд бумба, бариа засал эмчилгээнд дадлагажуулан сургах тухай хүсэлтийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дугаартай албан бичгийг Хэнтий аймгийн Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэгт хүргүүлсэн боловч тус өдөр Э.Сарандаваа нь үүрэгт ажлаасаа өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн байна.

   Шалгалтын хүрээнд ажилчдаас авсан санал асуулгын “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг танай байгууллагаас албан хаагчдадаа зохион байгуулсан уу” гэсэн асуултад 58 хувь нь тийм, 33 хувь нь үгүй гэж хариулсан байх боловч ажилчдын мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулсан талаарх баримтыг судлахад сургалтын төлөвлөгөөнд ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай холбоотой болон жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой сэдэв тусгаагүй, тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө байхгүй, сургалт зохион байгуулаагүй байгаа нь дээрх журмын 5.10 дахь заалтын хэрэгжилт хангалтгүй гэж үзэхээр байна.

3. Тус төвийн 2021, 2022 оны Б тушаалд дүн шинжилгээ хийхэд Э.Сарандаваа болон нэр бүхий ажилчдыг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлээгүй, ажлын цаг баримтлаагүй гэх үндэслэлээр сануулах, мөн Э.Сарандаваад холбогдох ажлын хариуцлага алдаж, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг доголдуулсан гэх асуудлыг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрхлэгчийн дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж эрхлэгчийн 2021 оны Б/38, 2022 оны Б/33 дугаар тушаалаар түүнд үндсэн цалинг 20 хувиар 1 сарын хугацаатай бууруулах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.7 дахь хэсэгт заасан “Сахилгын нэг зөрчилд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг давхардуулан ногдуулахгүй” гэсэн заалтыг зөрчөөгүй байна.

4. Эрхлэгчийн 2022 оны А/20 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг гурван хүнтэй байхаар баталж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхийг даалгаж, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/406 дугаар тушаалаар батлагдсан Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн багийн ажиллах журмыг баримталж ажилладаг байх боловч Ёс зүйн зөвлөлөөс 2022, 2023 онд хэрэгжүүлсэн төлөвлөгөө, тайлан байхгүй байна.

5. Эмнэлгийн гадна, дотно орчинд хяналтын 7 камер суурилуулсан ч камерын бичлэгийг ямар тохиолдолд хэний зөвшөөрлөөр үзэх, хуулбарлан авах зохицуулалт, тусгайлсан журамгүй байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Байгууллагадаа Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлэх, цаашид эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, хүний эрхийг дээдлэн ажиллахыг Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Ж.Батсүрэнд анхааруулах;

2. Эмнэлгийн байгууллагын удирдлага, эмч, ажилчдад Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг таниулах, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийг мөрдөж ажиллах, хүний эрхийн сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж, хуульд заасан ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх арга хэмжээ авхуулах;

3. Эмч, ажилчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон бусад хууль, журмын дагуу хөтөлж, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, үндэслэл бүхий хариуг өгч хэвшүүлэх, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн багийг бие даан ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж үр дүнтэй ажиллуулах;

4. Хяналтын камер ажиллуулах журмыг батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Дээрх зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ